

1504468-30.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante- 2051656/2020 - 14º D.P. PINHEIROS, 10194460 - 14º D.P. PINHEIROS, 1799/20/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2051656

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDRO ROSA CAMARGO JUNIOR

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504468-30.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504468-30.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante- 2051656/2020 - 14º D.P. PINHEIROS, 10194460 - 14º D.P. PINHEIROS, 1799/20/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2051656

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDRO ROSA CAMARGO JUNIOR

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle nº 340/2020

SANDRO ROSA CAMARGO JUNIOR, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 52-54 segundo a qual "[...] no dia 23/02/2020, por volta das 18h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, altura do nº. 1.114, Pinheiros, nesta Capital, SANDRO ROSA CAMARGO JUNIOR, qualificado à fl.12, trazia consigo, sob sua guarda, com o propósito de fornecer a terceiros, usuários, substância entorpecente apta a causar dependência física e psíquica, especificamente a do tipo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha" com peso total de 4,4 gramas, fracionada em 07 porções, o que fazia, portanto, contrariando determinação legal e regulamentar, quando foi flagrado e

preso por policiais. Ver b.o. de fls. 05, auto de exibição e apreensão de fls. 11 e laudo de constatação de fls. 43/45. Apurou-se que realizando patrulhamento pelo local indicado acima, militares se depararam com três indivíduos posteriormente identificados como SANDRO ROSA CAMARGO JUNIOR, Elvis de Lima Bezerra e Vinícius Soares dos Santos, defronte a um banheiro químico, em atitude suspeita, os quais demonstraram certo nervosismo ao notarem a presença policial, eis que tentaram empreender fuga, mas, perseguidos, resultaram alcançados e abordados. Revistados, Elvis de Lima Bezerra e Vinícius Soares dos Santos nada de ilícito portavam que os comprometessem. Também revistado, SANDRO ROSA CAMARGO JUNIOR trazia consigo os entorpecentes relacionados acima e mais a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais). Questionado informalmente, SANDRO ROSA CAMARGO JUNIOR confessou aos policiais que ali estava exercendo o tráfico de entorpecentes, e que a quantia com ele encontrada era proveniente das vendas já realizadas. Pelo exposto, à vista da espécie (cannabis sativa L) e quantidade de droga apreendida (4,4 gramas no total), o modo como se apresentava, ou seja, fracionada em pequenas porções como comercializadas são no varejo (07 no total), a forma como foi flagrado, isto é, a partir de conduta suspeita adotada em via pública, somada a sua confissão informal, resulta fácil concluir que SANDRO ROSA CAMARGO JUNIOR estava, efetivamente, dedicando-se ao nefasto comércio de entorpecentes. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 05, laudo pericial de constatação provisória de fls. 43-45 e laudo pericial químico-toxicológico de fls. 226-228.

Recebida a denúncia em 02/07/2021 (fls. 140-144). O réu foi citado em 21/02/2022 (fls. 173).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é improcedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório não permite segura convicção de que fora o réu surpreendido trazendo consigo o entorpecente descrito na denúncia ("maconha" com peso total de 4,4 gramas, fracionada em 07 porções), em circunstâncias que evidenciassem a destinação mercantil.

Nesse sentido, os policiais militares João Victor Cassemiro Dias e Fernanda de Paula da Silva Vieira relataram em sede do contraditório que patrulhavam nas imediações de evento (carnaval) ao verem o réu próximo de um banheiro químico e, mostrando-se nervoso, fugiu em razão da aproximação policial. Foi detido e, em seu poder estavam as sete porções da droga, bem como, a quantia em dinheiro, oportunidade em que o réu admitia que a trouxesse para a mercancia espúria. A testemunha policial Fernanda fez expressa menção de que a Autoridade Policial demonstrou intenção de autuar a prisão do réu em flagrante delito por uso de drogas, mas, o réu afirmava trazê-las para comercializá-las.

O réu, por sua vez, ao ser interrogado naquela ocasião, mencionou que teria as drogas para uso próprio, porém, vendera duas porções para obter dinheiro porque estaria com fome - interrogatório de folha 08.

Esse é o contexto da prova oral e que, analisado em conjunto à materialidade delitiva apurada, não se presta-se à convicção de que o réu tinha consigo as drogas para fins da mercancia espúria, não sem observar a lisura da ação policial, sobre a qual não paira qualquer suspeita.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolvo SANDRO ROSA CAMARGO JUNIOR com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de setembro de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA